

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

בספר "הסוכה" מובאת הוראתו המפורסמת של דו"ז הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, בעניין הוצאת אדם ישן מתוך הסוכה, וז"ל שמעתי מפי הגרש"ז (שליט"א) כי איסור שינה חוץ לסוכה לא נאמר אלא בעת שהולך לישון. אולם מי שישן כבר, אינו בר חיובא ופטור מן המצוות. לפיכך יש לדון שמותר להוציא אותו תוך כדי שינה מן הסוכה. גם לפי זה מי שנרדם לאונסו חוץ לסוכה, אין חיוב להעיר אותו, משום דלא קעביד שום עבירה.

ואמר דלא דמי לתפילין שכן חייבין להעיר את הישן בתפילין, דשאני התם משום דהוי בזיון לתפילין. וכן אינו דומה למה שחייבים להעיר כהן שישן באהל המת, דשאני התם משום שהמשך הטומאה הוא גם כשאדם ישן וקעביד עבירה לאונסו וכו'.

והעיר דלפי זה צ"ע מהבן איש חי [שנה א' פרשת האזינו ה"ח] שמחייב להעיר למי שנרדם חוץ לסוכה. וכן ציין לשדה חמד [מערכת י"ד, כלל ל"ב] שהאריך בזה, והביא מספר "מתת ידו" שהוכיח מזה שהישן ביום בציצית אינו חוזר ומברך, לפי שגם הישן הוא בר חיובא ומקיים מצוות. גם להדיא כתב שם שאם אחד ישן בסוכה ובא חברו והוציא אותו תוך שנתו חוץ לסוכה וישן שם, שביטל את חברו ממצוה, וצ"ע, עכ"ד. [הדברים היו למראה עיני הגרש"ז א וחלק מהמובא שם היה מכת"י]

ובמילואים לספר הליכות שלמה דיני תפילה, הביאו שהגרש"ז א צ"ל הרחיק בזה יותר, ודן שם עוד האם יש חיוב להעיר לקריאת שמע אדם שישן בשעה הקרובה לסוף זמן קר"ש, ודן לומר שמצד הסברא נראה ברור שמעיקר הדין בשעה שאדם ישן אין עליו חיוב לקרות קריאת שמע והרי הוא כשוטה גמור ולא יענש על זה שלא התפלל מצד ביטול עשה משום שהוא אנוס. וכן נקט שמי שישן ויש עליו בגד של ד' כנפות בלי ציצית שאין צריכים להסירו, שאין לבישתו בשעת שינה לבישה המחייבת כלל דהרי הוא כשוטה.

וכתוב שם שכל זה אמור במי שהלך על דעת לישון את כל שנתו בסוכה ואחר כך הוציאוהו שלא לדעתו, אך אם בשעה שהלך לישון היה בדעתו שיוציאו אותו הדבר אסור.

ושורש סברתו היא, שאדם הנמצא במצב של שינה איננו שולט על דעתו והרי הוא כשוטה, וכמו שפשוט שמותר להוציא שוטה מן הסוכה, ה"נ שרי להוציא את הישן דגם הוא אינו בגדר בר חיובא.

והרבו הלומדים והחכמים לדון ולתמוה ולהעיר על חידושו זה, והרינו בזה להציע שוב את הדברים ואת מה שיש לבאר ולברר בנידון זה.

דברי הפוסקים שאדם ישן חשיב כאינו בר חיובא

א. מתבאר מתוך דברי הגרש"ז א צ"ל שסבר שאדם בשעת שינה אינו בר חיובא ופטור מן המצוות, וכבר נקט כסברא זו בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' צ"ז, וז"ל דישן לאו בר דעת הוא לגמרי לא למצוה ולא לעבירה לא נשכר ולא נענש, וכן מצינו בלוט שלא ידע בשכבה ובקומה, עכ"ד. והקשו הלומדים על דברים אלו ממה דחזינן בכמה וכמה הלכות שהישן נחשב בר דעת וגם מקיים מצוות בשעת שנתו.

הקושיא על שיטות אלו מהנותן גט דמוכח שישן

דינו כבר דעת

ב. בגמ' גיטין דף ס"ז ע"ב תנן מי שאחזו קורדייקוס [ופרש"י דהוא שם של שידה השולטת כששותה יין הרבה

מגיתו], ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום, אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר לא תכתבו גט לאשתי אין דבריו האחרונים כלום, ואיתא בגמ' שם דף ע' ע"ב אין דבריו האחרונים כלום, אמר רשב"ל כותבין ונותנין גט לאלתר, ורבי יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה, וביארו בגמ' שריש לקיש מדמהו לישן, ורבי יוחנן מדמהו לשוטה. וקשה דמבואר מגמ' זו שישן הוא בר דעת.

דברי השו"ע שיש להעיר את הישן לקריאת שמע

ג. כתב השו"ע סי' ס"ג ס"ה אם היה ישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון והוא ער ממש, מכאן ואילך אין מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש, שאף על פי שהוא קורא מתנמנם יצא. ומקורו בגמ' בברכות דף י"ג

ע"ב אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה, בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן. ולכאורה משמע שבשעה שאדם ישן חייב הוא במצוות ולכן יש להעירו^א.

דברי הפוסקים שיש להעיר כהן שנמצא באהל

עם מט

ד. כתב הרמ"א יור"ד סי' שע"ב ס"א, ומקורו במהרי"ל דכהן שישן ונמצא עמו מת באותו בית צריכים להקיץ את הכהן ולומר לו שיצא מתוך אהל המת. וחזינן שאף בשעה שישן הרי הוא בר חיובא ועובר עברות.

דברי הראשונים בירדו גשמים ועלה לישון בביתו

ה. ולכאורה יש להקשות עוד מהסוגיא בסוכה דף כ"ט ע"ב היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיאור. איבעיא להו, עד שיעור או עד שיאור, אלא אימא עד שיעור ויעלה עמוד השחר.

ועיין בר"ן [דף י"ג ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה היה] שהביא את הגירסאות השונות בגמ' ואת גירסת הגאונים, שכתבו שאם לא נעור עד עמוד השחר שאין מטריחין אותו עד שיגמור שנתו, ולא גרע מסעודה דאמרינן בה עד שיגמור סעודתו, וחוכך אני וכו' שמא סעודה אין לה זמן ידוע אבל בלילה כל שעלה עמוד השחר הוי כגמר לגבי סעודה, ומיהו אם תקפתו שינה משמע ודאי פטור משום מצטער, עכ"ל. ובב"י סי' תרל"ט ס"ו ביאר שכל הסוגיא קאי על בני הבית אם מעירין אותו או לא שהרי האדם עצמו ישן הוא.

מבואר מדברי הר"ן והגאונים, שדימו את הישן מחוץ לסוכה, למי שהתחיל סעודתו ולמצטער, שישן אינו כשוטה אלא הוא חייב במצוות ואסור לו לישון חוץ לסוכה, ומעיקר הדין היה צריך להעיר את הישן מחוץ לסוכה לאחר שעלה עמוד השחר, ואף שהלך לישון בהיתר. ויש לעיין לסברת הגרשז"א שבזמן השינה חשיב אינו בר חיובא, א"כ מדוע היה צריך להעירו נימא שכעת אינו בר חיובא. ובפרט שהליכתו היתה בהיתר גמור.

^א והנה רש"י פירש שם בסוגיא בד"ה בפסוקא, דאיירי במתנמנם, וכן הוא ברא"ש סו"ס ג' ובתרי"י [דף ז' ע"ב ד"ה אמר שמע] ועיין ברמב"ם פ"ב מק"ש ה"ג שכתב היה ישן, ועיין כסף משנה שהביא את דברי הראשונים הנ"ל ולכן מפרש דגם הרמב"ם איירי במתנמנם, ונקט לשון ישן כיון שכך כתוב בגמ', אבל אה"נ כוונתו שהוא מתנמנם. ולפי הבנה זו אין כל קושיא מדין קר"ש שהרי מתנמנם אינו נחשב כישן. אמנם בשו"ע העתיק את לשון הרמב"ם כפשוטה בישן. אמנם עדיין אפשר לפרש בדברי השו"ע שאיירי במתנמנם, שהרי מסיום דבריו בשו"ע משמע שבשאר פרשיות קר"ש סגי במתנמנם, וא"כ י"ל שבתחילה כשאמרו ישן איירי במתנמנם, ולפוסק ראשון צריך להעירו לגמרי. וכן ציינו לדברי המקור חיים [לבעל החות יאיר] שביאר כך את דברי השו"ע, וסיים שלשון הש"ס ריש פרק היה קורא לא משמע כן.

בדברי הירושלמי שמצות סוכה היא כל שבעה בלי הפסק

ו. ועוד הקשו מדין הירושלמי [ברכות פ"ג מ"ג] מה בין סוכה ומה בין לולב, סוכה אינה טעונה ברכה אלא לילי יום טוב ראשון בלבד, לולב טעון ברכה כל שבעה. סוכה נהגת בלילות ובימים, לולב אינו נהג אלא ביום. והקשו הרי תלמוד תורה נהג בלילות כבימים, ודחו סוכה אפשר ליה ליבטל תלמוד תורה אי אפשר ליבטל. ועיין שם בביאור הפני משה ומה שכתב בפירוש מבעל החרדים, שבסוכה אין המצוה פוסקת כלל דאפילו בשעה שיושן מקיים מצוה, וחזינן דהישן מקיים מצוות סוכה.

בדברי הפוסקים שהישן בכסות יום בלילה אינו מברך

בבוקר

ז. עוד הקשו מדברי הפוסקים סי' ח' סעיף ט"ז, במי שישן בטליתו שיש לו לברך בבוקר כיון שלילה לאו זמן ציצית, ובמשנ"ב שם ס"ק מ"ב הביא שכיון שיש פוסקים הסוברים שכסות יום חייבת בלילה, ספק ברכות להקל. ולכאורה צ"ע דאף אי נימא שחייבת מ"מ הרי הוא ישן בה, ולדעות דישן אינו בר חיובא והוא כשוטה, נימא דהוי הפסק.

דברי רב האי גאון בשני אחים שיש להם רק

סוכה אחת

ח. עוד הקשו מדברי רב האי גאון המובאים בשערי תשובה ריש סי' תרל"ט, במעשה של שני אחים שלא היה להם מקום לשניהם בסוכה שהורה רב האי גאון שכל אחד ישן בלילה אחר, והקשו אמאי לא נתן עצה שכשהאחד הולך לישון יוציאנו אחיו באמצע הלילה.

תירוץ הגרשז"א על חלק מהקושיות הנ"ל

ט. והנה על חלק מהקושיות הנ"ל כבר עמד הגרשז"א עצמו וכתב לדחות שאינם שייכים לנידונו, ועמד על משמרתו שהישן חשיב כאינו בר חיובא, אלא שסיים שנראה דודאי ראוי שיקצינו משנתו כדי שיקרא קר"ש ויתפלל, שאף שאין עליו חיוב כלל ולא יענש ע"ז שלא התפלל משום ביטול עשה דאנוס הוא, מ"מ סברא הוא שיש לזכותו שלא להפסיד קיום מצות ק"ש ותפילה, ושאינו מסוכה דהתם אין מוטלת עליו מצוה לישן בסוכה אלא שאסור לישן מחוץ לסוכה, אלא הרי זה דומה לישן בליל יום טוב ראשון של סוכות, דודאי מצוה להעירו כדי שיאכל כזית בסוכה ולא יפסיד את המצוה. [וכך העידו משמו שנשאר בדעתו שבמקום הצורך והדחק, כגון בשיבה שרי להוציא את הישן]².

עיונים בדברים הגרשז"א

י. והנה יש לעיין במש"כ הגרשז"א לבאר את הדין של כהן הישן באהל המת שהטעם שחייבים להעירו הוא משום

² והיה מקום לומר שמצות שינה בסוכה עניינה הוא ההליכה לישון ולא השינה עצמה, וא"כ כל שהלך לישון תו לא איכפת לן במה שהוא כעת מחוץ לסוכה. אלא שהגדרה זו צ"ע מה שדנו הראשונים אם צריכים להעיר את הישן בביתו מפני הגשמים, ומה מקום יש לדון בזה אם כאשר ההליכה לישון היתה בהיתר.

שהמשך הטומאה הוא גם כאשר האדם ישן וקעביד עבירה לאונסו, וצ"ע בכוונת דבריו שהרי בשעה שישן אינו בר חיובא ופטור מן המצוות, וא"כ אמאי אינו פטור גם מן העברות [וכמו שמצינו בשו"ת היעב"ץ הנ"ל שכתב שאינו בר דעת לא למצוה ולא לעבירה לא נשכר ולא נענש].

ועוד יל"ע, בגוף דברי הגרשז"א שדן לחלק בין היכי שהוציאו אותו בלי ידיעתו שפשיטא ליה שאין בזה איסור, לבין היכי שידע שיוציאו אותו והלך לישון על דעת כן, ויש לעיין מאי שנא והרי ס"ס בשעה שישן הוא פטור מכל המצוות.

ישן הוא בר חיובא ואינו שוטה אלא שמעשהו בשעת שינה חשיב מעשה בבלי דעת

י"א. וכדי לנסות לבאר את הדברים יש להקדים דנראה פשוט שאין לומר שאדם ישן חשיב אינו בר חיובא וכשוטה שפטור בעצם מכל המצוות, אלא באמת הוא בר דעת גמור וחייב בכל המצוות והעברות, אלא שכיון שבזמן השינה בפועל אין לו דעת, אזי כל עשה שנעשית תוך כדי שנתו אינה כלום, והיינו שמעשים שעושה אדם ישן הם מעשים שנעשו בכבלי דעת.

וכעין דוגמא לדבר³ מה שמצינו בתוס' בב"ק דף ד' ע"א ד"ה כיון בשם הירושלמי, שישן שהביאו אצלו כלים ושבירן פטור, ואם הלך לישון ליד כלים חייב. ולא אמרו שכיון שהזיק בשעת השינה חשיב כדין שוטה שהזיק. ולכאורה לפי הבנת היעב"ץ והגרשז"א היה צריך להיות לכאורה פטור לגמרי, לא נשכר ולא נענש. וחזינן באופן ברור שהישן אינו כשוטה, ולכאורה הביאור בזה הוא שמצרפים את הדעת שלפני השינה למעשים שנעשו בבלי דעת בשעת השינה. ונמצא שאף שהוא ישן בשעת עשיית הנזק, מ"מ אינו נחשב מזיק באונס.

ולפי מהלך זה יש לבאר את כל הקושיות והתמיהות דלעיל, דודאי ישן נחשב בר דעת, ואם אמר לתת גט כשהיה ער, ואח"כ אחזו קורדייקוס וכעת הוא ישן, ס"ל לר"ל שכותבין לו גט לאלתר, שהרי באמת הוא בר חיובא גמור, אלא שדינו כישן, וכיון שאין אנו צריכים את העשייה שלו בשעת השינה, תו אין שום חסרון במה שבשעת כתיבת הגט הוא ישן.

וכן מה שנקט היעב"ץ שהישן אינו בר דעת ודינו כשוטה, איירי במי שבא על אשה תוך כדי שנתו, ושם הנידון האם מעשה שעשה תוך כדי שינה נחשב כמעשה של בר דעת, בזה סבר היעב"ץ שאין לעשה שלו שם מעשה, אך אין מזה ראייה כלל שבשעה שהוא ישן דינו כשוטה לכל דבר⁴.

³ והוא רק כדמות ראייה, דפשיטא דשאני דיני נזיקין דתליא באונס גמור וכו'.

⁴ ועיין גם בדברי הגרשז"א זצ"ל, שבתוך הדברים העיר מהנידון של אדם שהתחיל להתפלל בכוונה והמשיך כששפתיו נעות בלי כוונה, ודן שמא מי שהולך לישון ונתכוין למצוה לפני השינה שפיר מקיים את המצוה גם כאשר הוא ישן, ואי נימא שישן הוא כשוטה, מה מהני מה שכיון קודם, ס"ס כעת הוא שוטה ואינו בר חיובא. ולכאורה יש לעיין מה

ביאור הנידון של כהן ישן דהוי איסור בלי מעשה

יב. ולפיכך א"ש מה שלגבי טומאת כהן כתבו הפוסקים שיש להעירו, די"ל דשם העבירה אינה על ידי מעשה, אלא עצם המציאות של כהן באהל המת היא האיסור, ובזה אין הבדל בין כהן ער לישן, וגם ישן עובר עבירה באונס ומצוה להעירו. וכמו שכהן כשהוא ער ואינו יודע שיש עמו מת באהל שודאי מצוה להודיעו ולהפרישו משום שעובר עבירה באונס, ה"ה אם ישן גם עובר כהאי גוונא באונס⁵, כיון שגם ישן הוא באמת בר חיובא⁶.

הישן מחוץ לסוכה לא עבר איסור אלא ביטל עשה ובדין הוצאת ישן מהסוכה

יג. והנה לגבי גוף מצוות ישיבת סוכה כתב רע"א בחידושו לסוכה דף כ"ה ע"א שהאוכל חוץ לסוכה לא עבר איסור אלא ביטל עשה⁷, ועל כן יש לומר שבאופן שמוציאים אדם ישן מהסוכה, אין הישן נחשב שמבטל עשה, שהרי ביארנו שאין המעשה של הישן כלום, ונמצא שהשינה מחוץ לסוכה אינה כלום, היות ונעשית בזמן שאינו בדעת.

אכן כל זה במי שהלך לישון כדרכו והוציאוהו שלא מדעתו, אבל באופן שהלך לישון על דעת שיוציאו אותו לאחר מכן, י"ל שמצרפים את דעתו שבתחילה למה שישן בחוץ בסוף ונמצא ששנתו בחוץ נעשתה על ידו ובדעתו מלכתחילה, הגע עצמך מי שילך לישון בסוכה כשודאי לו שבעוד שעה היא מתפרקת, האם יהיה שרי לו לילך לישון בסוכה כזו, פשיטא שהוא נחשב כמי שהולך לכתחילה לישון חלק מהשינה מחוץ לסוכה, וא"כ י"ל שבשינה כזו מחוץ לסוכה מבטל את המצוה.

שדימה הגרשז"א את הנידונים והרי לשיטתו ישן הוא כשוטה ופטור, ומה הדמיון למתפלל בלי כוונה, ששם הוא ודאי בר חיובא ובר דעת אלא שחסר לו דעת למעשהו. ומוכח לכאורה שגם הגרשז"א זצ"ל ס"ל שבעצם חשיב בר דעת אלא כל הנידון הוא על מעשה שנעשה בבלי דעת כאשר הוא ישן.

⁵ ונראה דמש"כ הש"ך סי' שע"ב ס"ק ג' דהוי איסור בשוגג, כוונתו באונס.

⁶ ועיין שו"ת אג"מ יור"ד ח"א סי' ר"ל, שדן בשאלה של כהן שצריך שידיקו בו אבר ובשר ועצם ממת, ובתוה"ד בענף ד' ד"ה ומש"כ, כתב לדחות את סברת השואל שכיון שבשעת הניתוח הכהן מורדם תו לא יהיה בזה איסור. וכתב על זה האג"מ איני רואה בזה שום היתר דישן אינו פטור ממצות ואיסורין ורק מדין אנוס לא מתחייב בעונשין על מה שעשה איסור כשהיה ישן, וא"כ כשיכניס את עצמו לכך הרי אינו אנוס, וברור שאף אם לא יצוה שיתנו לו איסור ויטמאוהו בעת שישן, אבל יודע שכשיישן יעשה איסור, הוא אסור וגם יתחייב בעונשין דשמיא, עכ"ד.

⁷ וז"ל רע"א, דאין על האכילה איסור כלל שלא לאכול חוץ לסוכה, אלא דמוטל עליו לקיים מצות עשה שיהיה אכילתו בסוכה, ואם אינו הולך לסוכה לאכול אכילתו שם, מבטל מצות עשה וכו', והרי אפילו מצות ציצית ס"ל למרדכי דבהולך בבגד ד' כנפות בלי ציצית דאינו עובר בעשה, דאין איסור על הילוך בבגד בלא ציצית, אלא כשהולך בבגד כזה מוטל עליו המצוה לעשות ציצית, ובאינו עושה מבטל המצוה בשו"א⁸, עיין מג"א סי' י"ג ס"ק ח', עכ"פ בסוכה פשוט דמקרי רק שב ואל תעשה, כנלענ"ד. [וזה דלא כמו שכתב בשו"ת אבני נזר סי' תפ"א אות ה' שיש איסור לישון ולאכול חוץ לסוכה, והסוכה היא המתיר את האכילה, וצ"ל ללשון שבגמ' "מחיצה המתרת"].

ולכן אין להקשות מדברי רב האי גאון בשני אחים שיש להם סוכה אחת, שיוציאו את הישן, שכיון שידוע שיוציאו אותו, לא אהני לן מידי, דבכה"ג נחשב שהלך לישון מחוץ לסוכה.

ביאור הנידון במי שישן בביתו בשעת הגשמים

יד. ובעניין הקושיא מגשמים שאין מטריחין אותו, יש לומר שכשאדם הולך לישון בשעת הגשמים מחוץ לסוכה הרי הוא כביכול מתכנן לישון חלק מהזמן בפטור וחלק שלא בפטור, שהרי בזמן שאין גשמים אינו פטור, ולכתחילה מונח במעשהו הליכה לשינה גם על הזמן של הפטור וגם על הזמן שלא פטור – ודומה הדבר למי שהלך לישון בערב סוכות מבעוד יום מחוץ לסוכה על דעת להמשיך לישון גם כשתחשך שלכאורה ודאי מצוה להעירו, דאדם זה תכנן מראש לישון מחוץ לסוכה".

ואף שבנידו"ד מותר לו ללכת לישון בביתו מדין מצטער, מ"מ בזמן שהפסיקו הגשמים יש במעשהו ביטול מצוה באונס שהרי בפועל כל השינה מחוץ לסוכה היתה מדעתו, וא"כ אף שאנוס הוא מ"מ מצוה להעירו כדין מי שמבטל מצוה באונס" וכמו בטומאה שמצוה להעירו.

החילוק בין מי שהוציאוהו מחוץ לסוכה שאינו מבטל מצוה לבין הישן ולא יקרא קר"ש

טו. ולפי הנ"ל יש מקום לחלק בין הישן בזמן קריאת שמע לישן מחוץ לסוכה, דבסוכה המצווה היא לישון בסוכה, והשינה גופא הוי קיום המצוה, ובשינה חוץ לסוכה עצם מצב השינה היא ביטול העשה, ובזה אמרין שאם באותה שעה הוא ישן ואינו בדעת, אין הוא נחשב כלל למבטל עשה, שהרי מצב של שינה מוגדר לגבי עשייתו כאינו בר דעת. אבל בקריאת שמע ביטול העשה הוא במה שלא קרא קר"ש, והשינה היא רק הסיבה וההכ"ת לזה שלא קרא, וא"כ יש לומר דחשיב מבטל עשה באונס, שהרי אין עצם השינה ביטול, אלא המציאות שלא קרא קר"ש, וא"כ הוי ביטול עשה באונס ומצוה להעירו.

¹ ונפק"מ גם לעניין בל תוסיף, במי שהולך לישון בערב שמחת תורה בסוכה על דעת להמשיך לישון בסוכה גם כשתחשך, האם נימא בזה שאינו עובר על ב"ת כיון שהוא אנוס בשנתו, או דילמא כיון שהלך לישון מלכתחילה על דעת לישון גם בלילה הרי זה כמי שתכנן מראש לישון בסוכה בשמיני. [ועיין בספר תורת המועדים סי' תרס"ו ס"ק ב' שהביא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שלא צריך לחוש לזה שהוא נראה כבל תוסיף, כיון שהלך לישון בהיתר, ומה שממשיך לישון אחר כך הוא אנוס, ולא גזרו רבנו על כך, עכ"ד. ונראה דכיון שכל האיסור לשבת בשמיני בסוכה אינו ממש בל תוסיף, שהרי אינו מתכוין לשם מצוה, ורק האיסור בזה הוא "שלא יהיה נראה כמוסיף" עיין משנ"ב סי' תרס"ו ס"ק ה', בזה שפיר י"ל שאם הלך לישון בהיתר תו לא ניכר שהוא עובר על בתל תוסיף].
² ובגוף הנידון אם ביטול עשה באונס חשיב ביטול עשה יש להרחיב, ואין לדמות לנדון המדרכי במי שנקרעה טליתו בשבת שמותר לו ללבוש ד' כנפות בלי ציצית, דשם את העשה בכל מקרה לא יקיים וע"כ מחדש המדרכי שאין איסור לבישת הד' כנפות משום שאינו מבטל בכך שום עשה שהרי העשה בכל מקרה לא יתקיים, אבל בנידו"ד איירי במי שמבטל את העשה באונס בזה שיושן חוץ לסוכה.

הישן נחשב כבר חיובא ומקיים מצוה בשעת שינתו

טז. ונראה שאף להבנה זו שכל עשייה שנעשית בשינה אינה כלום דלא נעשית מתוך דעת, מ"מ חשיב בשעת השינה מקיים מצוה כל רגע ורגע, והטעם כיון ששינה זו היא תוצאה של הליכה לישון מתוך דעת, על כן מקיים מצוה בכל רגע שיושן [וכמו מי שיושן חוץ לסוכה בשעת ירידת גשמים דנחשב כמבטל מצוה, ה"נ חשיב כמקיים מצוה].

ובזה א"ש מה שהקשו מדברי הירושלמי שמשמע ממנו שמקיים מצוה בשינה, דאח"כ בכל רגע שיושן הוא מקיים מצוה, ולכן גם א"ש ממצות ציצית שכסות לילה חייבת, והמצב של שינה אינו נחשב הפסק דסו"ס מקיים הוא מצוה בשינה.

אלא שלפי זה יש לדון שאף אי נימא שכאשר מוצאים אותו מהסוכה כשהוא ישן, אין בכך ביטול עשה, מ"מ מפסיד הוא את קיום המצוה, ומגלן להתיר להפסיד לאדם קיום מצות עשה, וכמו דמסתבר שאין להסיר מאדם ער טלית שיש בה ציצית, שאף שאינו מבטלו מעשה מ"מ מונע ממנו מלקיים מצות עשה.

וכל מה שיש לדון בזה הוא בהיכי תימצי שיש לאדם המוציא זכות להוציאו וכגון שני בחורים בשיבה, שלשניהם זכות שווה בסוכה, שהדעת נותנת שעדיף שהאחד יפסיד קיום מצוה מאשר חברו יבטל מצוה אפילו באונס.

הנרדס לאונסו

יז. בעניין מי שנרדס לאונסו מחוץ לסוכה האם יש להעירו, שכתב הגרש"א שגם בזה אין צורך להעירו, צריך לומר שאיירי שההירדמות היתה באונס, אך אם הוא מתנמנם חובה עליו ללכת כעת לישון בסוכה, ויש עוד אריכות בנידון זה והארכנו במקום אחר.

העולה מכל הנ"ל

יח. הנראה מכל הנ"ל שאין בכל ההשגות בכדי לבטל את הוראת הגרש"ז אועירבאך זצ"ל, ושורש החילוק כאמור שאכן הישן מקיים מצוות אלא באמת הוא בר דעת גמור וחייב בכל המצוות והעברות, אלא שכיון שבזמן השינה בפועל אין לו דעת, אזי כל עשייה שנעשית תוך כדי שנתו אינה כלום, והיינו שמעשים שעושה אדם ישן הם מעשים שנעשו בבבלי דעת. וכפי שכתבנו ליישב על פי הנ"ל את כל ההשגות.

³ ומובא ששאלו את הרב מטשעבין זצ"ל האם מותר לישון יחידי בסוכה, ואמר דשרי כיון ששומר מצוה לא ידע דבר רע. והקשו על דבריו שהרי בשעת השינה הוא כשוטה וכאינו בר חיובא, ולהנ"ל א"ש שודאי בשעת השינה נחשב מקיים מצוה, ודו"ק.